

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 158/2531

นางสาวรัตนาวดี ขุนิกากรณ์

โจทก์

บริษัทเวอร์ด์ฟิวส์ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทเวลด์ฟิวส์ จำกัด (ตามฟ้องใช้ว่า

บริษัทเวอร์ด์ฟิวส์

ผู้ยื่นคำร้อง

จำกัด) ที่ 1 นายอังกัก แซ่ลิ้ม ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 55

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ โดยมีเหตุว่าอุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายและเป็นเหตุชนะคดี โจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 60,300 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้น 41,400 บาทนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 และในเงินต้น 18,900 บาทนับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยที่ 1 ที่ 2อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่ รับ(อันดับ 41)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 47,48)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสองแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสองแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(มานิช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ